

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1511/2542

นาย สม พงษ์ โปธิคาม บำรุง
นาง กา นดา ลุนหวิทยานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 204, มาตรา 1312

ป.วิ.พ. มาตรา 142

เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ของโจทก์และโฉนดเลขที่ 94012 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย เป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งโจทก์ซื้อ มาจากน. โดยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินมาก่อนแล้ว ต่อมาโจทก์นำที่ดินโฉนดเลขที่ 94012 ไปจดทะเบียนจำนอง และมีการ บังคับจำนอง ซึ่งต.เป็นผู้ประมูลได้จากนั้นต.ขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลย ปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้าง บางส่วนคือส่วนหนึ่งของบ้านเลขที่ 17 และรั้วบ้านรูกล้าที่ดิน โฉนดเลขที่ 94068 ของโจทก์ กรณีจึงไม่เข้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 เพราะการรูกล้ามิได้ เกิดจากจำเลยสร้างขึ้น เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้จึงต้องนำมาตรา 1312 ซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับ ตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รื้อส่วนของบ้านเลขที่ 17 ที่รูกล้า แต่มีสิทธิเรียกเงินเป็นค่าใช้ส่วนแดนกรรมสิทธิ์และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอม เมื่อรั้วบ้าน ที่รูกล้านั้นมีใช้การรูกล้าของโรงเรือนหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของโรงเรือนอันจะปรับใช้มาตรา 1312 ได้ จำเลยจึงต้อง รื้อรั้วบ้านที่รูกล้า โจทก์มีคำขอให้จำเลยรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้าออกไป รั้วบ้าน ก็อยู่ในความหมายของสิ่งปลูกสร้าง ในที่ดินเช่นเดียวกับโรงเรือน การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วบ้านที่รูกล้า จึง

หาได้ เป็นการพิพาทเกินคำฟ้องไม่ แม้ก่อนฟ้องคดีนี้จำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด แต่เมื่อโจทก์ ฟ้องเรียกค่าใช้ที่ดินจากจำเลยแล้ว จำเลยปฏิเสธไม่ยอมชำระ ค่าใช้ที่ดินแก่โจทก์ ย่อมถือว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด นับแต่วันฟ้องแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 94012 ของจำเลยจำเลยปลูกสร้างโรงเรือนรูกล้าที่ดินของโจทก์เต็มเนื้อที่โจทก์ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้าแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รูกล้าออกจากที่ดินโจทก์และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้อง มิฉะนั้นให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนเอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือให้จำเลยชดเชยราคาที่ดินเป็นเงิน 420,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 15,000 บาท และอัตราเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและส่งมอบการครอบครองที่ดินแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 94012 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 17 ที่รูกล้าเป็นของโจทก์ โดยโจทก์เป็นผู้ปลูกสร้างขึ้น ต่อมาโจทก์นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจดทะเบียนจำนอง และถูกบังคับจำนองนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดโดยไม่ระบุว่าสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 17 นั้นรูกล้าที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ซึ่งนางต่วน วิภาบุษบากร เป็นผู้ประมูลได้ต่อมานางต่วนขายที่ดินดังกล่าวให้จำเลยและจำเลยเข้าครอบครองตลอดมาในสภาพเดิมโดยสุจริตและเปิดเผยที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 จึงตกเป็นการจำยอมแก่สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 17 จำเลยไม่ได้

ทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง และขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ตกเป็นภาระจำยอมแก่สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 17 มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยครอบครองที่ดินส่วนที่รुकล้ำโดยไม่สุจริตและมิได้เป็นผู้ปลูกสร้างโรงเรือนที่รुकล้ำที่ดินโจทก์โดยสุจริต จึงไม่มีสิทธิขอให้จดทะเบียนภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วที่รुकล้ำออกจากที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยชำระเงินค่าใช้ที่ดิน 100,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 20 มีนาคม 2538) จนกว่าจะชำระเสร็จกับให้โจทก์จดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ตำบลบางจากอำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 94012 เฉพาะในส่วนที่บ้านเลขที่ 17 ที่รुकล้ำหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ของโจทก์ และโฉนดเลขที่ 94012 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย เป็นที่ดินแปลงเดียวกันคือโฉนดเลขที่ 56162 ซึ่งโจทก์ซื้อมาจาก นางโนรี เตชะไพฑูริย์ ทั้งนี้โดยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินมาก่อนแล้ว ต่อมาโจทก์นำที่ดินโฉนดเลขที่ 94012 ไปจดทะเบียนจำนอง และมีการบังคับจำนอง ซึ่งนางต่วน วิภาบุษบา

กร เป็นผู้ประมูลได้ จากนั้นนางต่วนได้ขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่
จำเลยปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างบางส่วนคือส่วนหนึ่งของบ้านเลขที่ 17 และรั้วบ้านรูกกล้า
ที่ดินโฉนดเลขที่ 94068 ของโจทก์ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีกรณีไม่เข้าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312 เพราะการรูกกล้ามิได้เกิดจากจำเลยสร้างขึ้น
เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้จึงต้องนำ มาตรา 1312ซึ่งเป็นบทกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับตามมาตรา 4 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รื้อส่วนของบ้านเลขที่ 17 ที่รูกกล้า
แต่มีสิทธิเรียกเงินเป็นค่าใช้ส่วนแดนกรรมสิทธิ์ และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเป็น
การจำยอม ซึ่งประเด็นข้อนี้คู่ความยอมรับโดยมิได้โต้แย้งจำเลยคงฎีกาโต้แย้ง
เฉพาะรั้วบ้านที่รูกกล้าว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา
1312 ซึ่งประเด็นดังกล่าวเห็นว่า รั้วบ้านที่รูกกล้านั้นมิใช่การรูกกล้าของโรงเรือนหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงเรือนอันจะปรับใช้มาตรา 1312 ได้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ให้จำเลยรื้อรั้วบ้านที่รูกกล้า จึงชอบแล้วฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วบ้านเป็นการ
พิพากษาเกินคำฟ้อง เพราะโจทก์ขอท้ายฟ้องให้จำเลยรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รูกกล้าออกไป
เท่านั้น เห็นว่ารั้วบ้านก็อยู่ในความหมายของสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเช่นเดียวกับโรง
เรือนดังนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วบ้านที่รูกกล้า จึงหาได้เป็นการพิพากษา
เกินคำฟ้องไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันส่วนที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่า ที่ศาลล่าง
ทั้งสองกำหนดค่าใช้ที่ดินจำนวน 100,000 บาท สูงกว่าความเป็นจริงนั้น เห็นว่าที่ดิน
ของโจทก์อยู่ติดถนน ซึ่งโจทก์ไม่อาจใช้ประโยชน์จากส่วนที่โรงเรือนรูกกล้าได้ทั้งบ้าน
เลขที่ 17 ก็มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทำให้จำเลยสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานาน
ยากที่จะสลายไปตามสภาพ ค่าใช้ที่ดินที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดมาจึงเป็นจำนวนที่
เหมาะสมแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาเป็นประเด็นสุดท้ายว่า จำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดจึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์นั้น เห็นว่า จริงอยู่คดีนี้ก่อนฟ้องจำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดแต่เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้ที่ดินจากจำเลยแล้ว จำเลยปฏิเสธไม่ยอมชำระค่าใช้ที่ดินแก่โจทก์ย่อมถือว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชา มหาคุณ-วินัย วิมลเศรษฐ-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ฎีกานี้มีกรณีศึกษาอยู่ 2 ประการ ประการแรกคำว่า"โรงเรือน" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312มีความหมายกว้างเพียงใด ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าส่วนที่รูกล้าไม่ว่าส่วนใดของตัวเรือนก็ถือว่าปลูกโรงเรือนรูกล้า เช่น ชายคา,ห้องน้ำบนกันสาด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 741/2505,904/2517)สิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ส่วนของโรงเรือนย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 1312 เช่น ท่อน้ำทิ้ง, เครื่องปรับอากาศ, ถังส้วมซีเมนต์, เสากำแพง ที่แยกต่างหากจากเสาโรงเรือน รั้ว กำแพง ไม่ใช่ส่วนของโรงเรือน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1450/2520, 2316/2522, 778/2523, 5542/2533, 6331/2534 และ 2036/2539) ฎีกา
ที่หมายเหตุยังคงวินิจฉัยเดิมตามแนวเดิมว่า "รั้วบ้าน" มิใช่โรงเรือนหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของโรงเรือนจะนำมาตรา 1312 มาปรับใช้มิได้ จำเลยต้องรื้อรั้วบ้านที่รูกล้ำออกไป
เคยมีคดีหนึ่งจำเลยต่อสู้ว่ารั้วและกำแพงที่สร้างรูกล้ำแน่นหนามั่นคงติดกับที่ดินมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2479 ให้ถือว่ากำแพงเป็นอาคารด้วย แต่น่าเสียดายที่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเพราะ
เป็นข้อที่มีโต้แย้งกันว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5542/2533)
ประการที่สอง การใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าใช้ที่ดินซึ่งโจทก์จะต้องฟ้องขอ
ให้ศาลบังคับจำเลยชำระค่าใช้ที่ดิน มิฉะนั้นศาลมีอาจบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1298/2533) ศาลฎีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้ที่ดินไว้ดังนี้ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 798/2522 "ค่าใช้ที่ดิน" แตกต่างกับคำว่า "ราคาที่ดิน" การ
กำหนดค่าใช้ที่ดินจะอาศัยราคาที่ดินเป็นประมาณมิได้เพราะมิใช่เป็นกรณีซื้อขาย
ที่ดินกันหากแต่จะต้องพิจารณาพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จำเลย
ปลูกตึกแถวสูง 5-6 ชั้นลงในที่ดินจำเลย แม้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์เพียง 3/10
ตารางวา แต่เป็นอาคารที่มีความมั่นคงถาวรมากและตั้งอยู่ในย่านการค้า ศาลกำหนด
ค่าใช้ที่ดินให้ 100,000 บาท ค่าใช้ที่ดินที่ศาลกำหนดให้อาจสูงกว่าราคาที่ดินก็ได้คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 6418/2538) ฎีกาที่หมายเหตุนี้ศาลกำหนดค่าใช้ที่ดินโดยนำข้อ
เท็จจริงว่าที่ดินโจทก์อยู่ติดถนน บ้านที่รูกล้ำมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทำให้จำเลย
สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานยากที่จะสลายไปตามสภาพ ค่าใช้ที่ดินจำนวน
100,000 บาทจึงเหมาะสมแล้วข้อเท็จจริงที่น่าสืบเข้าสู่สำนวนเพื่อให้ศาลนำมา
ประกอบการวินิจฉัยกำหนดค่าใช้ที่ดินจึงเป็นสิ่งที่คู่ความควรให้ความสำคัญ สุชาติ
ชาติปัญญาวุฒิ